РЕКЛАМА

Дело № 2-436/2021

Номер дела: **2-436/2021**

УИН: **25RS0032-01-2021-001281-29**

Дата начала: **18.08.2021**

Дата рассмотрения: **28.09.2021**

Суд: **Хорольский районный суд Приморского края**

Судья: **Марченко О.В.**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Аргунов Д.М.		
ОТВЕТЧИК	МКОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Лучки		
ОТВЕТЧИК	Администрация Хорольского муниципального округа		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			18.08.2021
Передача материалов судье			18.08.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		23.08.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			24.08.2021
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		10.09.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			10.09.2021

Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	28.09.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			30.09.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			22.10.2021
Дело оформлено			02.11.2021

Решение

Дело № 2-436/2021

25RS0032-01-2021-001281-29

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

28 сентября 2021г. с. Хороль

Хорольский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Марченко О.В.

с участием ст. помощника прокурора

Хорольского района Клименко И.В.

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Редьковой Н.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя прокурора Хорольского района в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Хорольского муниципального округа Приморского края, муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки Хорольского муниципального округа Приморского края о возложении обязанностей,

УСТАНОВИЛ:

В Хорольский районный суд Приморского края обратился заместитель прокурора Хорольского района с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Хорольского муниципального округа Приморского края, МКОУ «СОШ» с. Лучки Хорольского муниципального округа Приморского края о возложении обязанностей. В обосновании исковых требований указал, что прокуратурой Хорольского района проведена проверка исполнения МКОУ «СОШ» с. Лучки требований законодательства об антитеррористической защищенности, по результатам которой установлено, что здание МКОУ «СОШ» с. Лучки, расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 25 с. Лучки Хорольского муниципального округа Приморского края, согласно паспортам безопасности, утвержденным на основе актов обследования и категорирования отнесены к образовательным объектам третей категории опасности. Однако, в нарушение действующего законодательства, до настоящего времени в МКОУ «СОШ» с. Лучки не обеспечено выполнение п.п. «а», «б», «д» п. 25 Требований антитеррористической защищенности № 1006, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, предусматривающих осуществление мероприятий в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности в виде оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской

Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; стационарными или ручными металлоискателями. По результатам проведенной проверки 01.06.2021 прокуратурой района внесены представления директору МКОУ «СОШ» с. Лучки, администрации Хорольского муниципального округа, которые рассмотрены и удовлетворены, однако выявленные нарушения до настоящего времени не устранены, вопрос о выделении денежных средств на проведение указанных мероприятий, об оснащенности муниципальных образовательных организаций находится на стадии рассмотрения. В силу п. 1.9, 1.10 Устава МКОУ «СОШ» с. Лучки, учредителем данной образовательной организации и собственником его имущества является Хорольский муниципальный округ Приморского края, функции и полномочия которого осуществляет администрация Хорольского муниципального округа Приморского края, которой не принято надлежащих мер к обеспечению МКОУ «СОШ» с. Лучки денежными средствами на приведение антитеррористической защищенности учебного заведения требованиям законодательства. Невыполнение вышеуказанных требований может повлечь за собой опасные последствия, которые могут привести к массовой гибели людей, в том числе несовершеннолетних лиц, круг которых не определен. Ссылаясь на положения ФЗ «О противодействии терроризму», «Об образовании в РФ», «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в РФ», просят суд обязать МКОУ «СОШ» с. Лучки в течение 3 месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Хорольского муниципального округа, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности, оснастить здание МКОУ «СОШ» с. Лучки охранной сигнализацией, обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оснастить МКОУ «СОШ» с. Лучки стационарными или ручными металлоискателями. Обязать администрацию Хорольского муниципального округа в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности зданий МКОУ «СОШ» с. Лучки.

В судебном заседании ст. помощник прокурора Хорольского района Клименко И.В. уточнила исковые требования, просила обязать МКОУ «СОШ» с. Лучки в течение 3 месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Хорольского муниципального округа, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности, оснастить здание МКОУ «СОШ» с. Лучки охранной сигнализацией, обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Обязать администрацию Хорольского муниципального округа в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности зданий МКОУ «СОШ» с. Лучки.

Представитель ответчика администрации Хорольского муниципального округа в судебное заседание не явился, просит дело рассмотреть в его отсутствии. Предоставил письменные возражения на исковое заявление, в которых указал, что соблюдение требований, установленных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, является финансовозатратным мероприятием. Для заключения договора с частной охранной организацией необходимо более миллиона рублей. В бюджете Хорольского муниципального округа на 2021 года финансовые средства на выполнение требований антитеррористической защищенности объектов – зданий образовательных учреждений не предусмотрены,

увеличить лимиты на нужды образовательного учреждения не представляется возможным. Финансовые средства могут быть предусмотрены при формировании бюджета на 2022 год. Исполнение полномочий не предусмотренных при формировании бюджета на текущий 2021 год и плановый период 2022, 2023 приведет к нецелевому использованию бюджетных средств, т.е. к нарушению ст. 306.4 БК РФ. В Хорольском районе частные охранные организации отсутствуют. Обращения в частные охранные организации, расположенные в иных районах, не дали должных результатов. Требуется разумный срок для исполнения судебного акта, считают разумным срок исполнения решения 10 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. В удовлетворении иска просят отказать.

Представитель ответчика МКОУ «СОШ» с. Лучки в судебное заседание не явился, просит дело рассмотреть в его отсутствие. Директор школы предоставила заявление, в котором указала, что с иском не согласна, в школе осуществляется пропускной режим вахтером, у которого имеется ручной металлодетектор, приобретенный школой. Входная дверь школы оснащена электронным замком. Обращалась к начальнику ОВО по Хорольскому району о подключении к школе системы для передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ, в чем ей было отказано.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению.

В п. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка определено, что государства-участники Конвенции обеспечивают соответствие учреждений, служб и органов, ответственных за заботы о детях или их защиту, нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Статья 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» предусматривает основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации, в том числе обеспечение и защиту основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма.

На основании части 3.1 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" юридические лица обеспечивают выполнение

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления образовательных видов деятельности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы

телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ № 1006, утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 и действуют с 17.08.2019 года.

Пункт 25 вышеуказанных требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, предусматривает в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности осуществление, в том числе, таких мероприятий как оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, оснащение стационарными или ручными металлоискателями (п.п. а,б,д п. 25 Требований).

Как следует из материалов дела и объяснений сторон, здание МКОУ «СОШ» с. Лучки отнесено к объекту третьей категории опасности.

В ходе проверки, проведенной 01 июня 2021г. прокуратурой Хорольского района, было установлено, что оснащение стационарными или ручными металлоискателями не обеспечено выполнение п.п. «а», «б», «д» п. 25 Требований антитеррористической защищенности № 1006, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, предусматривающих осуществление мероприятий в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности в виде оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оснащение стационарными или ручными металлоискателями.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 9 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В соответствии с Уставом, учредителем МБОУ СОШ с.Лучки и собственником его имущества является Хорольский муниципальный округ в лице администрации Хорольского муниципального округа Приморского края.

Органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий (пункт 3 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму").

В силу пункта 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений.

Пунктом 32 Требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 предусмотрено, что контроль за выполнением Требований осуществляется, в том числе, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) в целях:

а) проверки выполнения на объектах (территориях) требований к их антитеррористической защищенности, а также разработанных в соответствии с ними организационно-распорядительных документов органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий); б) оценки эффективности использования систем обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) и реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий); в) выработки и реализации мер по устранению выявленных в ходе проведения проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) недостатков.

Из чего следует, что Требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 прямо предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по контролю и принятию мер соответствия объектов учреждений образования требованиям законодательства к их террористической защищенности.

Судом установлено, что по результатам проведенной прокуратурой района проверки, 01.06.2021 внесены представления в адрес ответчиков об устранении нарушений требований законодательства об антитеррористической защищенности, которые рассмотрены, вместе с тем, до настоящего времени охрана образовательного учреждения не соответствует предъявляемым требованиям.

В силу вышеназванных норм закона обеспечение охраны здания образовательного учреждения сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, а также необходимыми инженерно-техническими средствами и системами охраны - охранной сигнализацией является обязательным мероприятием, выполнение которого необходимо для пресечения преступлений террористической направленности и является мерой по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и работников.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать администрацию Хорольского муниципального округа осуществить финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности здания муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки Хорольского муниципального округа Приморского края, в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Обязать муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки Хорольского муниципального округа Приморского края в течение 3 (трех) месяцев после осуществления финансирования расходов администрацией Хорольского муниципального округа, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности:

оснастить здание МКОУ «СОШ» с. Лучки, расположенное по адресу: Приморский край, Хорольский муниципальный округ, с. Лучки, ул. Комсомольская, д. 25, охранной

сигнализацией;

обеспечить охрану объектов (территорий) здания МКОУ «СОШ» с. Лучки сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Хорольский районный суд.

Судья Хорольского районного суда Марченко О.В.

Мотивированное решение составлено 30 сентября 2021г.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».